



P U T U S A N

Nomor 445/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL SOLEH SIREGAR ALIAS PAK CIKLAI;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/11 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Temu Tua, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 445/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2025/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SOLEH SIREGAR Alias PAK CIKLAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dalam keadaan koyak dibagian depan sebelah kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-79/Eoh.2/LABUSEL/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **ABDUL SOLEH SIREGAR Alias PAK CIKLAI** (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili "**melakukan penganiayaan**". Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas. Ketika saksi CANDRA KUSUMA NASUTION sedang berjalan, kemudian dari seberang jalan Terdakwa yang melihat saksi CANDRA KUSUMA NASUTION lalu Terdakwa berteriak memaki-maki saksi CANDRA KUSUMA NASUTION dengan mengatakan "**Anjing, Babi, Kafir, Kubunuh Kau**", kemudian saksi CANDRA KUSUMA NASUTION langsung berjalan menyeberang jalan mendekati Terdakwa yang berjarak +2 (dua) meter dan kemudian saksi CANDRA KUSUMA NASUTION mengatakan "**Apa kau**", selanjutnya antara saksi CANDRA KUSUMA NASUTION dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian menusuk perut sebelah kiri saksi CANDRA KUSUMA NASUTION sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan saksi CANDRA KUSUMA NASUTION terjatuh. Kemudian saksi CANDRA KUSUMA NASUTION berusaha untuk berdiri, lalu Terdakwa mengatakan "**Awas Kau ya, jumpa ku kubunuh kau lagi**", selanjutnya Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor, sementara saksi CANDRA KUSUMA NASUTION langsung pergi ke Polsek Kota Pinang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi CANDRA KUSUMA NASUTION mengalami luka robek di perut sebelah kiri akibat trauma tajam. Luka ini termasuk ke dalam luka ringan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang Nomor: 445/106/RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suci Lestari Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Candra Kusuma Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing



bergagang kayu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kota Pinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau adalah dengan cara berteriak memaki-maki Saksi dengan mengatakan "Anjing. Babi, Kafir, Kubunuh Kau", lalu Saksi langsung berjalan menyeberang jalan mendekati Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengatakan "Apa kau";

- Bahwa selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan ketika itu juga Terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya kemudian menusuk perut sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan terjatuh;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk berdiri yang seketika itu juga Terdakwa mengatakan "Awat Kau ya, jumpa ku kubunuh kau lagi", lalu Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor, sementara Saksi langsung pergi ke Polsek Kotapinang untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menusuk Saksi, Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek mengeluarkan darah dan luka gores dibagian perut sebelah kiri Saksi sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sukri Rangkuti alias Ucok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kota Pinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



- Bahwa adapun cara Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau adalah dengan cara berteriak memaki-maki Saksi Candra Kusuma Nasution dengan mengatakan "Anjing. Babi, Kafir, Kubunuh Kau", lalu Saksi Candra Kusuma Nasution langsung berjalan menyeberang jalan mendekati Terdakwa yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dan mengatakan "Apa kau";
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Candra Kusuma Nasution dan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan ketika itu juga Terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya kemudian menusuk perut sebelah kiri Saksi Candra Kusuma Nasution sebanyak 1 (satu) kali namun ketika itu Saksi Candra Kusuma Nasution mengelak dan terjatuh sehingga mengenai perut sebelah kiri Saksi Candra Kusuma Nasution namun hanya luka gores saja;
- Bahwa kemudian Saksi Candra Kusuma Nasution berusaha untuk berdiri yang seketika itu juga Terdakwa mengatakan "Awat Kau ya, jumpa ku kubunuh kau lagi", lalu Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor, sementara Saksi Candra Kusuma Nasution langsung pergi ke Polsek Kotapinang untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution, Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Candra Kusuma Nasution mengalami luka robek mengeluarkan darah dan luka gores dibagian perut sebelah kiri Saksi Candra Kusuma Nasution sehingga membuat Saksi Candra Kusuma Nasution terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kota Pinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada didepan loket bus Lam Sayang, Terdakwa melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berada di seberang jalan;

- Bahwa melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berjalan, Terdakwa langsung berteriak memaki-maki Saksi Candra Kusuma Nasution yang berada disebatang jalan dengan mengatakan "Anjing, Babi Kafir, ngapai kau gitu-gitukan aku, anjing, pukimakmu, Kubunuh Kau";

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Candra Kusuma Nasution menjawab "Apa kau", lalu Saksi Candra Kusuma Nasution langsung berjalan mendekati Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor dan membuang sebilah pisau tersebut ke parit (selokan) yang berada di Gang Sumur Bor tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sorek, Pangkalan Kerinci;

- Bahwa saat menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution, Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dikarenakan Saksi Candra Kusuma Nasution sering (lebih dari tiga kali) menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya apabila berselisihan dengan Terdakwa sehingga menimbulkan rasa jengkel dan marah kepada Saksi Candra Kusuma Nasution yang seolah-olah seperti layas/anggap remeh dan menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/106/RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Suci Lestari Nasution, dokter umum

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 445/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di UPT. RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka robek di perut sebelah kiri akibat trauma tajam. Luka ini termasuk kedalam luka ringan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dalam keadaan koyak dibahagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kota Pinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada didepan loket bus Lam Sayang, Terdakwa melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berada di seberang jalan lalu melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berjalan, Terdakwa langsung berteriak memaki-maki Saksi Candra Kusuma Nasution yang berada disebatang jalan dengan mengatakan "Anjing, Babi Kafir, ngapai kau gitu-gitukan aku, anjing, pukimakmu, Kubunuh Kau" dan mendengar hal tersebut Saksi Candra Kusuma Nasution menjawab "Apa kau", lalu Saksi Candra Kusuma Nasution langsung berjalan mendekati Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor dan membuang sebilah pisau tersebut ke parit (selokan) yang berada di Gang Sumur Bor tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sorek, Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar saat menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution, Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dikarenakan Saksi Candra Kusuma Nasution sering



(lebih dari tiga kali) menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya apabila berselisihan dengan Terdakwa sehingga menimbulkan rasa jengkel dan marah kepada Saksi Candra Kusuma Nasution yang seolah-olah seperti layas/anggap remeh dan menantang Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Candra Kusuma Nasution mengalami luka robek mengeluarkan darah dan luka gores dibagian perut sebelah kiri Saksi Candra Kusuma Nasution sehingga membuat Saksi Candra Kusuma Nasution terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/106/RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Suci Lestari Nasution, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka robek di perut sebelah kiri akibat trauma tajam. Luka ini termasuk kedalam luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Abdul Soleh Siregar alias Pak Ciklai** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kota Pinang Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution adalah dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada didepan loket bus Lam Sayang, Terdakwa melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berada di seberang jalan lalu melihat Saksi Candra Kusuma Nasution sedang berjalan, Terdakwa langsung berteriak memaki-maki Saksi Candra Kusuma Nasution yang berada disebelang jalan dengan mengatakan "Anjing, Babi Kafir, ngapai kau gitu-gitukan aku, anjing, pukimakmu, Kubunuh Kau" dan mendengar hal tersebut Saksi Candra Kusuma Nasution menjawab "Apa kau", lalu Saksi Candra Kusuma Nasution langsung berjalan mendekati Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution sebanyak 1



(satu) kali di bagian perut sebelah kiri lalu setelah itu Terdakwa langsung berlari mengarah ke Gang Sumur Bor dan membuang sebilah pisau tersebut ke parit (selokan) yang berada di Gang Sumur Bor tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Sorek, Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saat menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution, Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm ujung nya runcing bergagang kayu;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa menusuk Saksi Candra Kusuma Nasution dikarenakan Saksi Candra Kusuma Nasution sering (lebih dari tiga kali) menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya apabila berselisihan dengan Terdakwa sehingga menimbulkan rasa jengkel dan marah kepada Saksi Candra Kusuma Nasution yang seolah-olah seperti layas/anggap remeh dan menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Candra Kusuma Nasution mengalami luka robek mengeluarkan darah dan luka gores dibagian perut sebelah kiri Saksi Candra Kusuma Nasution sehingga membuat Saksi Candra Kusuma Nasution terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/106/RSUD/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh dr. Suci Lestari Nasution, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka robek di perut sebelah kiri akibat trauma tajam. Luka ini termasuk kedalam luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dalam keadaan koyak dibagian depan sebelah kiri, yang telah disita dari Saksi Candra Kusuma Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Candra Kusuma Nasution;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Soleh Siregar alias Pak Ciklai** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dalam keadaan koyak dibahagian depan sebelah kiri;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M Thoby Andrasma Rangkuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

dto

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.